

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1713/2532

นายเขียนหรือเขียน ยืนไฟโรจน์ หรือแช่
หยิน

นางมะลิ ศรีจิตพิพัฒน์กุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 86
ป.พ.พ. มาตรา

นับแต่ศาลนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยครั้งแรกเป็นเวลา 6 เดือนเศษ จำเลยนำ
พยานเข้าสืบได้เพียง 3 ปาก และจำเลยขอเลื่อนไปสืบพยานต่อถึงวันนัดจำเลยแถลง
ว่านางสาว ด. พยานจำเลยป่วยขอเลื่อน โจทก์คัดค้านว่าจำเลยประวิงคดีศาลอนุญาต
ให้เลื่อนไปอีกนัดหนึ่ง ถึง วันนัดจำเลยมิได้นำนางสาว ด. ไปศาลเพื่อให้ศาลทำการ
สืบพยานปากนี้ ทั้งมิได้แถลงเกี่ยวกับพยานที่จะนำเข้าสืบในวันนั้นแต่อย่างใด
พฤติการณ์ถือว่าจำเลยประวิงคดี

เมื่อศาลพิพากษตามยอมแล้ว โจทก์ได้ไปยื่นคำร้องขอโอนกิจการโรงงานให้
จำเลยตาม สัญญาประนีประนอมยอมความ แต่จำเลยไม่ยอมชำระเงินแก่โจทก์ตาม
สัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ขอให้ศาลออก
หมายบังคับคดีได้

เดิมโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดี โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลชั้นต้นมีความเห็นว่าจำเลยประวิงคดี และมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยไม่ชอบนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๘ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๙ จำเลยนำพยานเข้าสืบได้เพียง ๓ ปาก และจำเลยขอเลื่อนไปสืบพยานต่อในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ถึงวันนัดจำเลยแถลงว่านางสาวดารณี วัธนเวคิน พยานจำเลยป่วยขอเลื่อน โจทก์คัดค้านว่าจำเลยประวิงคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ถึงวันนัดจำเลยมิได้นำนางสาวดารณี วัธนเวคิน ไปศาลเพื่อให้ศาลทำการสืบพยานปากนี้แต่อย่างใด หากนางสาวดารณียังป่วยอยู่จริงและไม่สามารถมาศาลได้ จำเลยก็น่าจะแสดงให้ศาลทราบ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แถลงเกี่ยวกับพยานที่จะนำเข้าสู่สืบในวันนั้นแต่อย่างใด ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยประวิงคดีที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลยนั้นชอบแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีนั้น ตามคำเบิกความของจำเลยและนายเชมทัศน์ ศรีจิตพิพัฒน์กุล ว่าในวันที่โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อศาลพิพากษาตาม

ยอมแล้ว โจทก์จำเลยและนายเชมทัศนบุตรของจำเลยได้พากันไปที่อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี จำเลยว่า โจทก์จะได้เซ็นชื่อเพื่อขอโอนกิจการโรงงานให้นายเชมทัศน
หรือไม่จำไม่ได้แต่จำเลยและนายเชมทัศนรับว่า ต่อมาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๘ นาย
เชมทัศนได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงงานต่ออุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและได้รับโอน
กิจการโรงงานของโจทก์ไปแล้ว ในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความและหลังจาก
ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว หากโจทก์ไม่ไปจัดการโอนกิจการโรงงานให้แก่นายเชม
ทัศนตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว เหตุใดจึงได้พากันไปที่อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี เชื่อว่าโจทก์ได้ไปเซ็นชื่อในคำร้องขอโอนกิจการโรงงานตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้แก่นายเชมทัศนแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถจด
ทะเบียนโอนได้ในวันนั้น ต่อมาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๘ นายเชมทัศน จึงนำเรื่อง
ราวไปขอรับโอนกิจการโรงงานตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปเรียบร้อยแล้ว
จำเลยไม่ชำระเงินแก่โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายวัส ดิงสมิตร

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ +สมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น